

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1574/2534

ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์
การเกษตร

นาย ชื่น นิสัยนต์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 47, มาตรา 172, มาตรา 177, มาตรา 249

โจทก์บรรยายฟ้องโดยชัดแจ้งแล้วว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ เป็นจำนวนเท่าใด ผิดนัดเมื่อใด พร้อมกับแนบสำเนา หนังสือกู้เงินมาท้ายฟ้อง จำเลยสามารถเข้าใจและ ต่อบุญคดีได้ โดยไม่หลงข้อต่อสู้ ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม จำเลยให้การว่า โจทก์จะ ได้มอบอำนาจให้ อ. หรือไม่นั้นจำเลยไม่อาจทราบได้เพราะเหตุว่าโจทก์ไม่เคยบอก จำเลย มิได้ปฏิเสธว่าหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ยื่นต่อศาล มิใช่ใบมอบอำนาจอัน แท้จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 47 การที่จำเลยไม่ทราบ มิใช่เหตุที่จะทำให้ หนังสือมอบอำนาจของโจทก์เสียไป คำให้การของจำเลย ไม่ชัดแจ้งว่ายอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้น หรือแต่บางส่วน จึงไม่เป็นประเด็น ที่จะต้องวินิจฉัยในเรื่อง อำนาจฟ้อง และกรณีต้องถือว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้ อ. ฟ้องคดีนี้ตามหนังสือมอบอำนาจ จำเลยให้การแต่เพียงว่า โจทก์ไม่ระบุนามทวงถาม ในหนี้ ให้ชัดแจ้งไม่กำหนดเวลาให้แน่นอนเสียก่อนโจทก์นำคดีมาฟ้อง คดีของโจทก์ จึงขาดอายุความ จำเลยมิได้แสดงโดยชัดแจ้งว่า คดีขาดอายุความเรื่องอะไร เพราะ เหตุใด คำให้การของจำเลย ย่อมไม่ก่อให้เกิดประเด็นในคดี คำวินิจฉัยของศาลชั้น ตัน และศาลอุทธรณ์ในข้อนี้จึงเป็นการนอกประเด็น และถือว่า เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่า กล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ จำเลยจะยกขึ้นฎีกาไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นางอังสนา อุโนทัยฟ้องคดีแทนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2524 จำเลยทั้งเจ็ดทำหนังสือสัญญากู้เงินโจทก์และรับรองรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันโดยจำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ไปจำนวน 10,000 บาท จำเลยที่ 2 กู้เงินโจทก์ไปจำนวน 20,000 บาท ตกลงชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 13 ต่อปี กำหนดชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2525 ปรากฏตามสำเนาหนังสือกู้เงินเอกสารท้ายฟ้อง ตั้งแต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 กู้เงินโจทก์ไปจำเลยที่ 1 ไม่เคยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่โจทก์เลย โจทก์ติดตามทวงถามให้จำเลยทั้งเจ็ดชำระหนี้ดังกล่าวแล้วจำเลยทั้งเจ็ดเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ดชำระหนี้จำนวน 41,956.25 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปีในต้นเงิน 30,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า โจทก์จะได้มอบอำนาจให้นางอังสนา อุโนทัย หรือไม่ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ทราบ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่เคยกู้เงินโจทก์และไม่เคยตกลงให้ติดดอกเบี้ยตามฟ้อง แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 เคยลงชื่อในแบบฟอร์มต่าง ๆ ของโจทก์โดยไม่ได้ออกข้อความและไม่มีเจตนากู้ยืม หรือถ้ามีการกู้ยืมก็เป็นหนี้รายอื่นทั้งไม่ได้เกี่ยวข้องหรือค้ำประกันแต่ประการใด และโจทก์ไม่บรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งว่า โจทก์ฟ้องหนี้รายใด ชนิดใดแม้แต่ในหนังสือมอบอำนาจก็ไม่แจ้งชัดว่าดำเนินคดีแพ่งต่อใครฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุม กับโจทก์ไม่ระบุการทวงถามในหนี้ให้ชัดแจ้ง ไม่กำหนดเวลาให้แน่นอนเสียก่อน โจทก์นำคดีมาฟ้องคดีของโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 3 ถึงที่ 7 ขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชำระเงินจำนวน 41,956.25 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ของเงินต้น 30,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมนั้น เห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องโดยชัดแจ้งแล้วโดยบรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 กู้เงินโจทก์ เป็นจำนวนเท่าใดผิดนัดเมื่อใด พร้อมกับแนบสำเนาหนังสือกู้เงินมาท้ายฟ้องด้วย จำเลยที่ 1 ที่ 2 สามารถเข้าใจและต่อสู้คดีได้โดยไม่หลงข้อต่อสู้ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์มีพยานมาสนับสนุนข้ออ้างของโจทก์เพียงปากเดียว เห็นว่าจำเลยให้การว่า โจทก์จะได้มอบอำนาจให้นางอังสนา อุโนทัยหรือไม่นั้น จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่อาจทราบได้ เพราะเหตุว่าโจทก์ไม่เคยบอก ขอบปฏิเสธ ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 มิได้ปฏิเสธว่าหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ยื่นต่อศาล มิใช่ใบมอบอำนาจอันแท้จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 47 การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ทราบ ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้หนังสือมอบอำนาจของโจทก์เสียไป คำให้การของจำเลยไม่ชัดแจ้งว่ายอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนจึงไม่เป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเรื่องอำนาจฟ้องกรณีจึงต้องถือว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้นางอังสนา อุโนทัยฟ้องคดีนี้ตามหนังสือมอบอำนาจ นางอังสนา อุโนทัย จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ได้ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า คดีโจทก์ขาดอายุความนั้นศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกให้ร่วมกันรับผิดชอบตามสัญญากู้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การแต่เพียงว่าโจทก์ไม่ระบุงการทวงถามในหนี้ให้ชัดแจ้ง ไม่กำหนดเวลาให้แน่นอนเสียก่อน โจทก์นำคดีมาฟ้องคดีของโจทก์จึงขาดอายุความ จำเลยที่ 1 ที่ 2 มิได้แสดงโดยชัดแจ้งว่า คดีขาดอายุความเรื่องอะไรและเพราะเหตุใด คำให้การของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสองย่อมไม่ก่อให้เกิดประเด็นในคดี คำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ข้อนี้จึงเป็นการ

นอกประเด็น และถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะยกขึ้นฎีกาไม่ได้ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เรื่องอายุความจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไวย-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>